



P U T U S A N
Nomor 88/PID/2026/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUHARDIN ALIAS LA SUHA BIN LA ODE HASIDA;**
2. Tempat lahir : Bira;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/02 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PATI ADRIAN ALIAS LA PATI BIN LA HARIMADI**
2. Tempat lahir : Bira;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bira, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2026 sampai dengan tanggal 03 April 2026;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2026 sampai dengan tanggal 02 Juni 2026;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Satriaddin, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Butuni Arkambode Berkeadilan (LBH-BARKA) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani lorong beringin, Lingkungan Bira Mekar, Kelurahan Wandoka Utara, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat Penetapan Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw, tanggal 09 Maret 2026 Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

ATAU

Subsidair : Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID/2026/PT KDI tanggal 6 Mei 2026 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangiwangi Nomor Register Perkara: PDM-03/RP-9/Eku.2/03/2026 tanggal 16

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



April 2026. sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I SUHARDIN Alias LA SUHA Bin HASIDA dan Terdakwa II PATI ADRIAN Alias LA PATI Bin LA HARIMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARDIN Alias LA SUHA Bin HASIDA dan Terdakwa II PATI ADRIAN Alias LA PATI Bin LA HARIMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
- 3) Menetapkan agar Para Terdakwa dimasukkan ke dalam Tahanan segera setelah Putusan tingkat pertama diucapkan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) buah pot bunga warna putih terbuat dari plastik, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam terbuat dari plastik, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 4 (Empat) buah pot bunga terbuat dari semen, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 3 (Tiga) pohon tanaman bunga kondisi dalam keadaan mati.

Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 23 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhardin Alias La Suha Bin Hasida dan Terdakwa II Pati Adrian Alias La Pati Bin Harimadi** tersebut di atas, terbukti melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya milik orang lain" " sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Suhardin Alias La Suha Bin Hasida dan Terdakwa II Pati Adrian Alias La Pati Bin Harimadi** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) buah pot bunga warna putih terbuat dari plastik, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam terbuat dari plastik, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 4 (Empat) buah pot bunga terbuat dari semen, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 3 (Tiga) pohon tanaman bunga kondisi dalam keadaan mati.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding secara Elektronik Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw yang dibuat oleh PIh. Panitera Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang menerangkan bahwa pada ditanggal 28 April 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 23 April 2026;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2026 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 April 2026, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi, tanggal 29 April 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2026;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 April 2026;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 April 2026, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 22 April 2026 yang dimintakan, mengenai lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap 5 masing-masing Terdakwa I Suhardin Alias La Suha Bin Hasida dan Terdakwa II Pati Adrian Alias La Pati Bin Harimadi, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I SUHARDIN Alias LA SUHA Bin HASIDA dan Terdakwa II PATI ADRIAN Alias LA PATI Bin LA HARIMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHARDIN Alias LA SUHA Bin HASIDA dan Terdakwa II PATI ADRIAN Alias LA PATI Bin LA HARIMADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
- 3) Menetapkan agar para Terdakwa dimasukkan ke dalam Tahanan segera setelah Putusan diucapkan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) buah pot bunga warna putih terbuat dari plastik, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 2 (Dua) buah pot bunga warna hitam terbuat dari plastik, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 4 (Empat) buah pot bunga terbuat dari semen, kondisi dalam keadaan pecah/rusak;
 - 3 (Tiga) pohon tanaman bunga kondisi dalam keadaan mati. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam Tuntutan yang kami ajukan pada sidang tanggal 16 April 2026;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 23 April 2026, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa pengajuan banding oleh Pemohon banding/jaksa penuntut umum, telah memenuhi ketentuan undang-undang baik mengenai tenggang waktu maupun kelengkapan banding dalam hal ini telah mengajukan memori banding;
- Bahwa dalam alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pemohon banding sebagai alasan bandingnya adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 23 April 2026;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan keadaan baru, yang
- Terungkap dalam sidang yang tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dihancurkan oleh Para Terdakwa dan membinasakan atau merusakkan sama sekali hingga tidak dapat dipakai lagi dan membuat tidak dapat dipakai” dengan demikian akibat dari perbuatan Para Terdakwa barang atau benda tersebut tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah seluruhnya adalah milik Pemerintahan Desa Sombu yang dalam perkara a quo diwakili oleh Kepala Desa Sombu Saksi La Ndilu Bin La Mursali dan bukan milik Para Terdakwa dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo yang menghancurkan dan tidak dapat dipakai barang bukti dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum atau tanpa hak yang bertentangan bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas asas ketentuan umum, asas kesucilaan, dan juga asas kepatutan yang hidup di dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 23 April 2026 telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar,

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



oleh karenanya patut secara hukum untuk dikuatkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Negeri Wang Wangi Nomor Nomor 9/Pid.B/2026/ PN Wgw tanggal 23 April 2026 dikuatkan maka seluruh pertimbangan hukum dari putusan tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 262 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pid.B/2026/PN Wgw tanggal 23 April 2026, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 oleh I KETUT SUARTA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua. TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum, dan DASRIWATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ttd

I KETUT SUARTA, S.H.,M.H

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum

Ttd.

DASRIWATI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD RIFAI SALLA, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 88/PID/2026/PT. KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)